



訴願決定書

案 號： 1103070985

要 旨： 因請求撤銷建造執照事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 12 月 21 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101721789 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103070985 號

訴願人 簡○重

法定代理人 李○臣

訴願人 簡○貝

訴願人 盧○○雲

訴願人 李○○美

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人等因請求撤銷建造執照事件，不服原處分機關民國 110 年 5 月 7 日所核發 110 年板建字第 233 號建造執照所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、本件訴願人雖係不服原處分機關民國（下同）110 年 8 月 25 日新北工建字第 1101555537 號函，經查該函主旨段謂：「有關臺端等 4 人請求撤銷本局核發 110 年板建字第 233 號建造執照一案，..」，實係不服原處分機關於 110 年 5 月 7 日就訴外人皇○建設股份有限公司（下稱皇○公司）所核發之 110 年板建字第 233 號建造執照，是本件應認訴願人所不服者為上開系爭建造執照所為之處分，合先敘明。
- 二、按「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。…」、「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」，為訴願法第 1 條第 1 項前段及**第 18 條**所明定。且所謂利害關係，乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係，亦即其權利或法律上利益因行政處分而直接受有損害者，若僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者，即非所謂法律上之利害關係。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人，而提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 三、緣訴外人皇○公司所有坐落於本市○○區○○段 2057 號、2058 號地號土地（下稱系爭土地）於 109 年 7 月 13 日向原處分機關申請拆除系爭土地上之建物，經原處分機關審查後，於 109 年 7 月 22 日核發 109 年板拆字第 115 號拆除執照，訴外人皇○公司於 110 年 4 月 26 日拆除完竣並函報原處分機關備查在案。另訴外人皇○公司於 110 年 1 月 22 日以系爭土地連同其他地號土地等 8 筆土地，向原處分機關申請建造執照，經原處分機關審查後於 110 年 5 月 7 日核發 110 年板建字第 233 號建造執照。惟訴願人等因訴外人皇○公司先前所拆除系爭土地 2058 地號上之違章建築為訴願人等所有，對於原

處分機關核發系爭建造執照表示不服，遂提起本件訴願。

四、卷查系爭建造執照之受處分人為：皇○公司，並非訴願人等，且訴願人等未能釋明或提供法院勝訴判決以證明其等因系爭建造執照之核發而受有權利上或法律上利益之侵害，難認訴願人等為利害關係人。是以，本件訴願人等既非受行政處分之相對人，亦非訴願法第 18 條所定之利害關係人，核非適格之當事人，訴願人提起本件訴願，揆諸前揭條文規定，自不應受理。

五、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款、第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 12 月 21 日